

# ACIDENTE PESSOAL POR PASSAGEIRO

PROCESSO SUSEP Nº. 15414.643060/2024-11

Condições Gerais



## Sumário

|                                                                                |    |
|--------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1. DEFINIÇÕES .....                                                            | 3  |
| 2. OBJETIVO DO SEGURO .....                                                    | 6  |
| 3. COBERTURAS.....                                                             | 7  |
| 4. EXCLUSÕES GERAIS .....                                                      | 8  |
| 5. ÂMBRITO GEOGRÁFICO DA COBERTURA .....                                       | 9  |
| 6. FRANQUIAS E CARÊNCIAS .....                                                 | 10 |
| 7. GRUPO SEGURÁVEL .....                                                       | 11 |
| 8. INCLUSÃO DE SEGURADO .....                                                  | 12 |
| 9. ACEITAÇÃO DO SEGURO .....                                                   | 13 |
| 10. VIGÊNCIA DO SEGURO .....                                                   | 14 |
| 11. RENOVAÇÃO DA APÓLICE .....                                                 | 15 |
| 12. CAPITAL SEGURADO.....                                                      | 16 |
| 13. PAGAMENTO DO PRÊMIO .....                                                  | 17 |
| 14. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA .....                                                | 18 |
| 15. PRAZO DE TOLERÂNCIA .....                                                  | 19 |
| 16. APLICABILIDADE DE MORA .....                                               | 20 |
| 17. PERDA DO DIREITO .....                                                     | 21 |
| 18. CANCELAMENTO DE APÓLICE .....                                              | 22 |
| 19. CANCELAMENTO DO SEGURO INDIVIDUAL .....                                    | 23 |
| 20. REAVALIAÇÃO DA TAXA .....                                                  | 24 |
| 21. OBRIGAÇÕES .....                                                           | 25 |
| 22. REGULAÇÃO DO SINISTRO .....                                                | 27 |
| 23. BENEFICIÁRIOS .....                                                        | 30 |
| 24. REGIME FINANCEIRO .....                                                    | 31 |
| 25. EXCEDENTE TÉCNICO .....                                                    | 32 |
| 26. MATERIAL DE DIVULGAÇÃO .....                                               | 33 |
| 27. SUB-ROGAÇÃO .....                                                          | 34 |
| 28. RATIFICAÇÃO .....                                                          | 35 |
| 29- FORO .....                                                                 | 36 |
| 30. DISPOSIÇÕES GERAIS .....                                                   | 37 |
| CONDIÇÃO DA COBERTURA MORTE ACIDENTAL DO MOTORISTA .....                       | 38 |
| CONDIÇÃO DA COBERTURA MORTE ACIDENTAL POR PASSAGEIROS .....                    | 40 |
| CONDIÇÃO DA COBERTURA INVALIDEZ PERMANENTE TOTAL OU PARCIAL POR ACIDENTE ..... | 42 |

## 1. DEFINIÇÕES

### Acidente Pessoal

Para fins deste seguro, considera-se “acidente pessoal”: o evento com data caracterizada, exclusivo e diretamente externo, súbito, involuntário, violento, e causador de lesão física, que, por si só e independente de toda e qualquer outra causa, tenha como consequência direta a Morte, ou a Invalidez Permanente, Total ou Parcial do segurado e passageiros do veículo segurado ou que torne necessário tratamento médico, observando-se que:

**Aditivo:** documento emitido pela Seguradora, e que se destina a adicionar coberturas ou características complementares a cláusulas já existentes na apólice, tornando-se a partir de sua aplicação, parte integrante da mesma.

**Apólice:** É o documento emitido pela Sociedade Seguradora formalizando a aceitação da cobertura solicitada pelo estipulante.

**Beneficiário:** É a pessoa a favor da qual é contratado o seguro ou que tenha direito ao recebimento à indenização pela ocorrência de evento coberto pelo seguro.

**Capital Segurado:** É a importância máxima a ser paga ao Segurado ou Beneficiário em função do valor estabelecido para cada cobertura contratada, vigente na data do evento.

**Carência:** É o período contínuo de tempo, contado a partir do início de vigência da cobertura individual, durante o qual a Seguradora estará isenta de qualquer responsabilidade indenizatória.

**Certificado Individual:** documento destinado ao segurado, emitido pela sociedade seguradora quando da aceitação de proponente, da renovação do seguro ou da alteração de valores de Capital Segurado ou prêmio.

**Cobertura:** São as obrigações que a Seguradora assume perante o Segurado quando da contratação do seguro, e que são exigíveis por ocasião da ocorrência de um evento coberto, observadas as condições e os limites contratados.

**Condições Contratuais:** conjunto de disposições que regem a contratação, incluindo as constantes da proposta de contratação, das condições gerais, da apólice, do contrato, da proposta de adesão e do certificado individual.

**Condições Especiais:** Conjunto de cláusulas que especificam as diferentes modalidades de cobertura que possam existir dentro de uma mesma apólice de seguro.

**Condições Gerais:** Conjunto de cláusulas contratuais que estabelecem obrigações e direitos, da Seguradora, dos Segurados, dos Beneficiários e do estipulante.

**Corretor de Seguro:** É o profissional, escolhido diretamente pelo estipulante, devidamente habilitado e autorizado a angariar e promover contratos de seguros remunerados, mediante comissões estabelecidas na tarifa.

**Contrato:** instrumento jurídico firmado entre o estipulante e a sociedade seguradora, que estabelecem as peculiaridades da contratação do plano coletivo, e fixam os direitos e obrigações do estipulante, da sociedade seguradora, dos segurados, e dos beneficiários.

**Doenças e/ou Lesões Preexistentes:** São as doenças de conhecimento do segurado e não declaradas na proposta de adesão.

**Dolo:** É um ato consciente através do qual alguém induz outro a erro, agindo de má fé, por meio fraudulento, visando um prejuízo pré-concebido, quer físico ou financeiro, em proveito próprio ou alheio.

**Endosso:** Documento, emitido pela seguradora, por intermédio do qual são alterados dados e condições de uma apólice, de comum acordo com o segurado.

**Estipulante:** É a pessoa física ou jurídica, legalmente constituída, que contrata a apólice de seguros, ficando investida dos poderes de representação dos Segurados perante a Sociedade Seguradora.

**Evento Coberto:** É o acontecimento futuro, possível e incerto, passível de ser indenizado pelas Coberturas contempladas nestas Condições Gerais.

**Formulário de Aviso de Sinistro:** documento através do qual é feita a comunicação do sinistro à seguradora.

**Franquia:** valor de participação obrigatória do Segurado e/ou estipulante, a ser deduzido do total da indenização devida, em caso de ocorrência de sinistro garantido pela apólice.

**Grupo Segurado:** é a totalidade do grupo segurável efetivamente aceita e incluída na apólice coletiva.

**Grupo Segurável:** é a totalidade das pessoas físicas vinculadas ao estipulante que reúne as condições para inclusão na apólice coletiva.

**Indenização:** É o valor que a Seguradora deverá pagar ao Segurado ou a seus Beneficiários quando da ocorrência de um evento coberto, respeitadas as condições e os limites contratados.

**Início de Vigência:** É a data a partir da qual as coberturas de risco propostas serão garantidas pela Sociedade Seguradora.

**Lotação Oficial:** é a Lotação Oficial do veículo de acordo com o documento expedido pelo órgão regulamentador.

**Motorista(s):** Condutor(es) do(s) veículo(s) discriminado(s) na especificação da apólice do respectivo Estipulante, devidamente habilitados para os respectivos veículos.

**Nota Técnica Atuarial:** documento que contém a descrição e o equacionamento técnico do plano e que deverá ser protocolizado na SUSEP previamente à comercialização.

**Passageiros:** Consideram-se passageiros, todas as pessoas que estiverem sendo transportadas dentro do(s) veículo(s), discriminado(s) na especificação da apólice do respectivo Estipulante e devidamente licenciados para o transporte de pessoas, exceto o motorista, limitado ao número da lotação oficial, sentados e em pé (em caso de transporte urbano ou interurbano), desde que respeitando a capacidade oficial do órgão regulamentador.

**Período de Cobertura:** aquele durante o qual o segurado ou os beneficiários, quando for o caso, farão jus aos capitais segurados contratados.

**Prazo de Carência:** período, contado a partir da data de início de vigência do seguro ou do aumento do Capital Segurado ou da recondução, no caso de suspensão, durante o qual, na ocorrência do sinistro, o segurado ou os beneficiários não terão direito à percepção dos capitais segurados contratados.

**Prêmio:** Importância paga pelo Segurado ou estipulante e/ou proponente à Seguradora para que esta assuma o risco a que o Segurado está exposto.

**Proponente:** o interessado em contratar a(s) cobertura(s), ou aderir ao contrato, no caso de contratação coletiva.

**Proposta de Adesão:** Documento emitido por qualquer meio que se possa comprovar, físico ou por meios remotos, nos termos da regulamentação específica, em que o proponente, pessoa física, expressa a intenção de aderir à contratação sob a forma coletiva, nele manifestando pleno conhecimento do Regulamento e do respectivo contrato.

**Proposta de Contratação:** Documento, emitido por qualquer meio que se possa comprovar, físico ou por meios remotos, nos termos da regulamentação específica, em que o proponente, pessoa física, em planos contratados sob a forma individual, ou jurídica, expressa a intenção de contratar uma cobertura (ou coberturas), nele manifestando pleno conhecimento do Regulamento e, no caso de contratação sob a forma coletiva, do respectivo contrato.

**Riscos Excluídos:** são aqueles riscos, previstos nas condições gerais e/ou especiais, que não serão cobertos pelo plano.

**Segurado:** pessoa física sobre a qual se procederá a avaliação do risco e se estabelecerá o seguro.

**Seguradora:** Empresa autorizada pela SUSEP a funcionar no Brasil e que, recebendo o prêmio, assume os riscos descritos no contrato de seguro.

**Sinistro:** É a ocorrência do risco coberto, durante o período de vigência do plano de Seguro.

**Taxa:** É o elemento necessário à fixação das tarifas de prêmios, cálculo de juros, reservas matemáticas etc. A taxa é uma percentagem fixa, que se aplica a cada caso determinado, estabelecendo a importância necessária ao fim visado. Nos Seguros de Acidentes Pessoais, é comum encontrar as taxas expressas em percentagem (%).

**Veículo:** Do latim veículo, é todo e qualquer meio de transporte existente. Seja motorizado ou não. Por quaisquer vias (terrestres, marítimas ou aéreas).

**Vigência do Seguro:** É o período no qual a apólice de seguro está em vigor

## **2. OBJETIVO DO SEGURO**

Este seguro tem por objetivo garantir o pagamento de uma indenização ao(s) motorista(s) e/ ou passageiro(s) do(s) veículo(s) discriminado(s) na apólice ou ainda aos seus beneficiários, até o limite dos respectivos capitais segurados na ocorrência de Acidente Pessoal coberto pelas Coberturas contratadas, exceto se decorrentes de riscos excluídos, desde que respeitadas às condições contratuais.

### **3. COBERTURAS**

Para fins deste seguro, consideram-se riscos cobertos aqueles constantes no Certificado Individual e definidos nas Condições Contratuais, que fazem parte integrante e inseparável da apólice, e nela se encontram expressamente ratificadas.

3.1.1. São consideradas Coberturas Básicas:

**a)** acidente Pessoal por Passageiro

**3.2.** Para os menores de 14 (quatorze) anos, a Cobertura destina-se somente ao reembolso das despesas realizadas com funeral, que devem ser comprovadas mediante apresentação de contas originais especificadas, que podem ser substituídas, a critério da Seguradora, por outros comprovantes satisfatórios.

#### 4. EXCLUSÕES GERAIS

Para todas as coberturas estão expressamente excluídos deste seguro, os eventos ocorridos em consequência de:

- a) quaisquer tipos de doenças (Este seguro só cobre Acidentes Pessoais de Passageiros);
- b) quaisquer tipos de Lucros Cessantes;
- c) uso de material nuclear para quaisquer fins, incluindo a explosão nuclear provocada ou não, bem como a contaminação radioativa ou exposição à radiações nucleares ou ionizantes;
- d) danos morais;
- e) movimentos populares, represálias, restrições à livre circulação, greves, explosões, emanção de calor ou radiação provenientes da transmutação ou desintegração de núcleo atômico, de radioatividade ou outros casos de força maior que impeçam a intervenção da Seguradora, salvo prestação de serviço militar, da prática de esporte ou de atos de humanidade em auxílio de outrem;
- f) atos ilícitos dolosos praticados pelo Segurado, pelo Beneficiário ou pelo representante legal, de um ou de outro;
- g) atos ilícitos dolosos praticados por seus sócios controladores, dirigentes e administradores, pelos beneficiários, e pelos respectivos representantes nos seguros contratados por pessoas jurídicas;
- h) perdas e danos causados direta ou indiretamente por ato terrorista ou relacionados a ato terrorista, cabendo à Seguradora comprovar com documentação hábil, acompanhada de laudo circunstanciado que caracterize a natureza do atentado, independentemente de seu propósito, e desde que este tenha sido devidamente reconhecido como atentatório à ordem pública pela autoridade pública competente, não obstante o que em contrário possam dispor as Condições Gerais do presente Seguro;
- i) acidentes sofridos antes da contratação do Seguro, ainda que manifestado durante a sua vigência;
- j) participação em disputas ou duelos; ou qualquer conduta que infrinja o código de trânsito brasileiro
- q) ato reconhecidamente perigoso que não seja motivado por necessidade justificada;
- r) competições em aeronaves e veículos a motor, inclusive treinos preparatórios;
- s) Voo em aeronaves, exceto quando seja como passageiro pagando passagem em uma aeronave de asa fixa que pertença e seja operada por uma linha aérea ou companhia de frete de aeronaves devidamente autorizada para prover o transporte aéreo regular de passageiros;

##### **Além dos riscos mencionados no item**

**4.1** estão ainda expressamente excluídos da cobertura do Seguro os eventos ocorridos em consequência de:

**4.2** Quaisquer acidentes que ocorrerem aos passageiros dos veículos se estes estiverem com lotação excedente da autorizada por regulamentos e atos baixados pelas autoridades competentes, e/ou forem postos em movimento ou guiados por motoristas que não tenham a devida carteira de habilitação, ressalvados os casos de força maior.



## **5. ÂMBITO GEOGRÁFICO DA COBERTURA**

O presente Seguro abrange eventos ocorridos em qualquer parte do globo terrestre.

## **6. FRANQUIAS E CARÊNCIAS**

Quando aplicáveis, as franquias serão estabelecidas no Certificado de seguro.

**6.1** Não há prazo de carência para sinistros decorrentes de acidentes pessoais, exceto na hipótese de sinistro decorrente de suicídio do Segurado, ou a(s) sequela(s) de sua tentativa, quando cometido nos 2 (dois) primeiros anos de sua inclusão individual no Seguro.

## 7. GRUPO SEGURÁVEL

**Somente serão aceitos no Grupo Segurado os proponentes pertencentes ao Grupo Segurável, isto é, que de qualquer modo se vinculem ao Estipulante, observados os limites de idade e de Capitais Segurados. A aceitação do Segurado fica condicionada à análise pela Seguradora e, a seu critério, da Proposta Individual de Adesão.**

- a) O vínculo de que trata o subitem anterior estará de forma clara e objetiva definido na Proposta Individual de Adesão.
- b) **Se a inexatidão ou omissão na informação de sua idade ou data de nascimento, por qualquer motivo, não resultar de má-fé do Segurado, deverá ser considerado o subitem 18.3 destas Condições Gerais.**
- c) **O Segurado deverá informar à Seguradora todos os veículos que serão incluídos na apólice, bem como suas características de acordo com essas Condições Gerais.**

## **8. INCLUSÃO DE SEGURADO**

A inclusão do Segurado é feita por adesão a este Seguro e das seguintes formas, conforme indicação na Proposta de Seguro e/ou no Contrato:

- a)** Automática, quando o Seguro abranger todos os componentes do Grupo Segurável;
- b)** Facultativa, quando o Seguro abranger somente os componentes que tiverem sua inclusão expressamente declarada.

## 9. ACEITAÇÃO DO SEGURO

A aceitação do Contrato de Seguro somente será feita mediante proposta assinada pelo proponente, seu representante legal ou por Corretor de Seguros habilitado.

- a) A adesão à apólice coletiva será realizada mediante a assinatura, pelo proponente, de proposta de adesão e constará cláusula na qual o proponente declara ter conhecimento prévio da íntegra das condições gerais.
- b) A Seguradora terá o prazo de 15 (quinze) dias para manifestar-se sobre a não aceitação da proposta, contados a partir da data de seu recebimento, seja para Seguros novos, bem como para alterações que impliquem modificação do risco. No caso do término do prazo de 15 (quinze) dias e não tenha ocorrido manifestação por parte da Seguradora, caracterizará a aceitação tácita da proposta.
- c) A Seguradora poderá solicitar, uma única vez, documentos complementares, para análise e aceitação do risco, sendo neste caso suspenso o prazo anteriormente citado, o qual voltará a correr somente a partir da data em que se der a entrega da documentação.
- d) No caso de não aceitação da proposta, a Seguradora deverá enviar, obrigatoriamente, uma comunicação formal ao Estipulante, justificando a recusa, devidamente fundamentada.
- e) Em caso de recusa do risco e que tenha havido pagamento parcial ou total de Prêmio, a Seguradora deverá restituir o Estipulante, no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos contados da data de formalização da recusa. O valor a ser devolvido corresponderá ao prêmio pago integralmente, devidamente atualizado pela variação do índice conforme definido no item 15. Nesse caso, há cobertura do risco durante o período entre a data de recebimento da proposta com adiantamento do prêmio e a data da formalização da recusa.
- f) Aceita a Proposta de Contratação, a Seguradora emitirá e encaminhará ao Estipulante a Apólice de Seguro, em até 15 (quinze) dias a partir da data de aceitação da proposta. Em cada uma das renovações subsequentes seguirá o correspondente aditivo.
- g) A seguradora obrigatoriamente enviará o Certificado Individual no início do Contrato e em cada uma das renovações subsequentes.

## **10. VIGÊNCIA DO SEGURO**

As Apólices e os Endossos terão seu início e término de vigência às 24 (vinte e quatro) horas das datas para tal fim neles indicadas.

- a) Respeitado o período correspondente ao Prêmio pago, a cobertura de cada Segurado cessa automaticamente no final do prazo de vigência da Apólice, se esta não for renovada.
- b) Nos Contratos de Seguro cujas propostas tenham sido recepcionadas sem pagamento de Prêmio, o início de vigência da cobertura deverá coincidir com a data de aceitação da proposta ou com data distinta, desde que expressamente acordada entre as partes, o que constará do Contrato da Apólice.
- c) Os Contratos de Seguro cujas propostas tenham sido recepcionadas com adiantamento de valor para futuro pagamento parcial ou total do Prêmio, terão seu início de vigência a partir da data de recepção da proposta pela Seguradora, ou data posterior, desde que expressamente acordada entre as partes, o que constará do Contrato da Apólice.

## 11. RENOVAÇÃO DA APÓLICE

- a) Este Seguro é por prazo determinado, tendo a Seguradora e o Estipulante a faculdade de não renovar a Apólice na data de vencimento, sem devolução dos Prêmios pagos nos termos da Apólice.
- b) O Seguro tem prazo de vigência de até 5 (cinco) anos e as Apólices poderão ser renovadas automaticamente uma única vez, e por igual período, no final de sua vigência. As renovações posteriores devem ser feitas, obrigatoriamente, de forma expressa.
- c) A renovação automática não se aplica aos segurados ou à sociedade seguradora que comunicarem o desinteresse na continuidade do plano, mediante aviso prévio de, no mínimo, 60 (sessenta) dias que antecedem o final da vigência da apólice.
- d) **Este seguro poderá também ser renovado de forma facultativa (renovação não automática), obrigatoriamente, de forma expressa.**
- e) **Caso a sociedade seguradora não tenha interesse em renovar a apólice, deverá comunicar aos segurados e ao estipulante mediante aviso prévio de, no mínimo, 60 (sessenta dias) que antecedam o final de vigência da apólice.**
- f) **A renovação que não implicar em alteração da Apólice com ônus ou deveres adicionais para os Segurados ou a redução de seus direitos, poderá ser feita pelo Estipulante quantas vezes se fizer necessário, desde que realizada na forma expressa.**
- g) A renovação que implicar em alteração da Apólice com ônus ou deveres adicionais para os Segurados ou a redução de seus direitos, deverá ter anuência prévia e expressa de pelo menos 3/4 (três quartos) do Grupo Segurado.

## 12. CAPITAL SEGUADO

**12.1.** Entende-se como Capital Segurado o valor máximo para a Cobertura contratada a ser pago pela Seguradora ao(s) seu(s) Beneficiário(s), no caso de ocorrência de sinistro coberto por este Seguro, vigente na data do evento.

**12.2.** Nos Seguros em que o Segurado seja responsável pelo custeio do plano, total ou parcialmente, é vedada a redução por parte da Seguradora do valor do Capital Segurado contratado sem a devida solicitação expressa do Segurado.

**12.3.** Todos os valores serão expressos em moeda corrente nacional, estando vedada à utilização de qualquer outra unidade monetária.

**12.4.** No caso de Invalidez Parcial por Acidente, o Capital Segurado será automaticamente reintegrado após cada sinistro.

**12.5.** O valor do Capital Segurado de cada componente, em cada Cobertura, representa o valor máximo a ser pago pela Seguradora ao motorista e/ou passageiro no caso de realização do evento coberto.

**12.6.** O Capital Segurado é livremente estipulado pelo Segurado, observando-se o critério de capital e o limite acordados entre as partes e estabelecidos no Contrato da Apólice, podendo haver contratação de Seguro, sobre o mesmo interesse, com a mesma Seguradora, ou Seguradoras diversas.

**12.7.** O Capital Segurado será pago sob a forma única, o que constará expressamente do Contrato.

**12.9.** O pagamento do Capital Segurado não pode ultrapassar o valor do interesse Segurado no momento do sinistro, e, em hipótese alguma, o limite máximo individual de Cobertura fixado no Certificado Individual, salvo em caso de mora da Seguradora.

**12.10.** Se após paga a indenização por invalidez permanente por acidente, verificar-se a morte acidental do segurado em consequência do mesmo acidente, a importância já paga por invalidez permanente deve ser deduzida do valor do Capital Segurado por morte acidental, se contratada esta cobertura. **(Sem relação com capital, trata-se de exclusões gerais)**



### 13. PAGAMENTO DO PRÊMIO

**13.1.** Fica estabelecido que qualquer pagamento do Capital Segurado, por força do presente Contrato, somente passa a ser devido depois que o pagamento do prêmio houver sido realizado, o que deve ser feito, no máximo, até a data limite prevista para este fim no documento de cobrança.

**13.2.** O tipo de custeio de prêmio deste Seguro, item expressamente ratificado no Contrato da presente Apólice, classifica-se em:

- a) Contributário** é o Seguro em que os Segurados pagam o prêmio, total ou parcialmente;
- b) Não-contributário** é o Seguro em que os Segurados não pagam o prêmio, recaiando o ônus do seu pagamento totalmente sobre o Estipulante;
- c) Parcialmente contributário** é o Seguro em que os Segurados e o Estipulante participam do custeio do Seguro, assumindo percentuais livremente pactuados entre as partes. Esta modalidade equivale ao Seguro contributário.
  - I. O prêmio poderá ser pago de forma, única, mensal, trimestral, quadrimestral, semestral ou anual, de acordo com o estabelecido na apólice.
  - II. O valor do Prêmio inicial do Seguro será estabelecido conforme o Capital Segurado Individual definido, o que constará da Proposta de Contratação e da Apólice do Seguro.
  - III. O valor do Prêmio será atualizado monetariamente conforme disposto no item 15.
  - IV. A data-limite para pagamento do prêmio será a expressa no respectivo documento de cobrança.
  - V. Se a data limite para o pagamento do prêmio coincidir com dia em que não haja expediente bancário, o pagamento poderá ser efetuado no primeiro dia útil em que houver expediente bancário.
  - VI. O pagamento do prêmio até a data de seu vencimento manterá o Seguro em vigor até o último dia do período de cobertura a que o prêmio se refere.
  - VII. Os valores devidos a título de devolução de prêmios pela Seguradora sujeitam-se à atualização monetária pela variação positiva do índice estabelecido no item 15, a partir da data em que se tornarem exigíveis.
  - VIII. Não se aplica a devolução de prêmios em caso de morte do Segurado durante o prazo de carência, tendo em vista a forma de regime financeiro do presente Seguro, que é regido por repartição simples.
  - IX. **No caso de cancelamento do Seguro, os valores de que trata o item 14.9 serão exigíveis a partir da data de recebimento da solicitação de cancelamento ou da data do efetivo cancelamento, se o mesmo ocorrer por iniciativa da Seguradora.**

## **14. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA**

- I. Os Capitais Segurados e os Prêmios serão atualizados anualmente, durante a Vigência do Seguro, na data de aniversário da Apólice, pelo IPC/FGV - Índice Geral de Preços ao Consumidor/Fundação Getúlio Vargas acumulado nos 12 meses que antecedem o mês do aniversário da Apólice.
- II. Quando o pagamento do prêmio for único, os Capitais Segurados serão atualizados pelo IPC/FGV – Índice Geral de Preços ao Consumidor/Fundação Getúlio Vargas, até a data de ocorrência do respectivo evento gerador.
- III. No caso de extinção do índice pactuado, deverá ser utilizado o IPCA/IBGE - Índice de Preços ao Consumidor Amplo/ Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística.
- IV. Caso o Conselho Monetário Nacional - CMN deixe de considerar o IPCA/IBGE como índice de preços relacionado às metas de inflação, será considerado, o índice que vier a substituí-lo.

## **15. PRAZO DE TOLERÂNCIA**

- a) Caso o Segurado ou Estipulante não efetue o pagamento dos prêmios à Seguradora, fica garantido o direito do Segurado ao seguro desde que o atraso no pagamento do prêmio não ultrapasse 30 (trinta) dias.
- b) Se o prêmio não for pago até a data limite expressa na Proposta de Contratação, o Segurado ou Estipulante poderá pagar o prêmio atualizado e corrigido com juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês desde a data limite até a data do efetivo pagamento, desde que o atraso no pagamento do prêmio não ultrapasse 30 (trinta) dias.
- c) O índice pactuado para atualização dos valores relativos aos prêmios pagos em atraso pelo Segurado é o IPC/FGV – Índice Geral de Preços ao Consumidor/Fundação Getúlio Vargas.
- d) Caso o Estipulante permaneça inadimplente (não tenha efetuado o pagamento) por período superior a 30 (trinta) dias do prêmio não pago, a apólice poderá ser cancelada pela Seguradora.

## **16. APLICABILIDADE DE MORA**

16.1. Os valores relativos às obrigações pecuniárias da Seguradora serão acrescidos de multa de 2% (dois por cento), quando prevista no contrato e de juros moratórios, quando o prazo de sua liquidação superar o prazo fixado destas Condições Gerais, respeitada a regulamentação específica, particularmente no que se refere ao limite temporal para a liquidação e a faculdade de suspensão da respectiva contagem.

16.2. Os juros moratórios, contados a partir do primeiro dia posterior ao término do prazo fixado nestas Condições Gerais, serão calculados com base na taxa de 1% (um por cento) ao mês.

16.3. O pagamento de valores relativos à atualização monetária e juros moratórios far-se-á independentemente de notificação ou interpelação judicial, de uma só vez, juntamente com os demais valores do contrato.

## **17. PERDA DO DIREITO**

17.1. O Segurado perderá o direito à indenização se agravar intencionalmente o risco.

17.2. Se o Segurado, seu representante, ou seu corretor de Seguros fizer declarações inexatas ou omitir circunstâncias que possam influir na aceitação da proposta ou no valor do prêmio, ficará prejudicado o direito à indenização, além de estar o Segurado obrigado ao pagamento do prêmio vencido.

17.3. Se a inexatidão ou a omissão nas declarações não resultar de má-fé do Estipulante e do Segurado, a Seguradora poderá:

17.3.1. Na hipótese de não ocorrência do sinistro:

- a)** cancelar o Seguro, retendo, do prêmio originalmente pactuado, a parcela proporcional ao tempo decorrido;
- b)** mediante acordo entre as partes, permitir a continuidade do Seguro, cobrando a diferença de prêmio cabível ou restringindo a Cobertura contratada.

17.3.2. Na hipótese de ocorrência de sinistro com pagamento parcial do Capital Segurado:

- a)** cancelar o Seguro, após o pagamento da indenização, retendo, do prêmio originalmente pactuado, acrescido da diferença cabível, a parcela calculada proporcionalmente ao tempo decorrido; ou
  - I. O segurado perderá direito a qualquer indenização decorrente do presente contrato quando deixar de comunicar imediatamente à Seguradora, logo que saiba, qualquer fato suscetível de agravar o risco coberto, se ficar comprovado que silenciou de má-fé.
  - II. A Seguradora, desde que o faça nos 15 (quinze) dias seguintes ao recebimento do aviso de agravação do risco, poderá dar-lhe ciência, por escrito, de sua decisão de cancelar o contrato ou, mediante acordo entre as partes, restringir a Cobertura contratada.

## **18. CANCELAMENTO DA APÓLICE**

18.1. O não pagamento do Prêmio por parte do Estipulante nos prazos estipulados nas Condições Contratuais poderá acarretar o cancelamento automático da Apólice, se não houver regularização dos Prêmios antes de completar 30 (trinta) dias da parcela vencida e não paga.

18.2. O Contrato de Seguro pode ser rescindido a qualquer tempo mediante acordo entre as partes contratantes, com a anuência prévia e expressa dos Segurados que representem, no mínimo, três quartos do Grupo Segurado.

18.3. Na hipótese do Segurado, seus prepostos ou seus Beneficiários agirem com dolo, fraude ou simulação na contratação do Seguro, durante sua vigência, ou ainda para obter ou para majorar a indenização, dá-se automaticamente a caducidade do Seguro, sem restituição dos Prêmios, ficando a Seguradora isenta de qualquer responsabilidade.

18.4. As apólices não poderão ser canceladas durante a vigência pela sociedade seguradora sob a alegação de alteração da natureza dos riscos.

## **19. CANCELAMENTO DO SEGURO INDIVIDUAL**

Ocorrerá o cancelamento do seguro individual, sem qualquer restituição de Prêmios:

- a) com a morte do Segurado;
- b) por solicitação formal do Segurado;
- c) por falta de pagamento de Prêmios, respeitando o período de Tolerância;
- d) automaticamente se o Segurado, seus prepostos, seus dependentes ou seus Beneficiários agirem com dolo, culpa grave, cometerem fraude ou faltarem com o dever de lealdade e de boa-fé objetiva durante o processo de contratação ou durante toda a vigência do contrato;
- e) automaticamente pela inobservância das obrigações convencionadas no contrato de seguro, por parte do Segurado, seus Beneficiários, seus dependentes ou prepostos;
- f) automaticamente, com o cancelamento ou final de Vigência sem renovação da Apólice contratada entre Estipulante e a Seguradora;
- g) automaticamente, com o desaparecimento do vínculo existente entre o Estipulante e o Segurado, respeitando o período do prêmio já pago. O Segurado poderá ser mantido no plano, desde que haja concordância expressa entre as partes (Estipulante e Seguradora), assumindo o Segurado, a partir dessa data, o custeio integral das respectivas coberturas ou tendo ajustado o valor do Capital Segurado à parcela do custeio sob sua responsabilidade.

## **20. Reavaliação da TAXA**

- a) As taxas serão reavaliadas anualmente e serão alteradas caso venham a se mostrar inadequadas.
- b) Quaisquer alterações nas Taxas Anuais Puras, adotadas no plano, serão previamente submetidas à SUSEP.
- c) Qualquer alteração nas Taxas de Seguro, por implicar em ônus ou dever aos Segurados ou a redução de seus direitos, dependerá da anuência expressa dos Segurados que representem, no mínimo,  $\frac{3}{4}$  (três quartos) do Grupo Segurado, e será realizada por aditivo à Apólice, ratificada pelo correspondente Endosso.



## **21. OBRIGAÇÕES**

### **Obrigações do Estipulante:**

21.1 Fornecer à Seguradora todas as informações necessárias para a análise e aceitação do risco, previamente estabelecidas por àquela, incluindo dados cadastrais;

21.2 Fornece ao Segurado, sempre que solicitado quaisquer informações relativas ao Contrato de Seguro;

- a) repassar os Prêmios à Seguradora, nos prazos estabelecidos contratualmente;
- b) repassar aos Segurados todas as comunicações ou avisos inerentes à Apólice, quando for diretamente responsável pela sua administração;
- c) discriminar a razão social e, se for o caso, o nome fantasia da Seguradora responsável pelo risco, nos documentos e comunicações referentes ao Seguro, emitidos para o Segurado, em qualquer material de promoção ou propaganda do

Seguro, em caráter tipográfico maior ou igual ao do Estipulante;

d) comunicar, de imediato, à Seguradora, a ocorrência de qualquer sinistro, ou expectativa de sinistro, referente ao grupo que representa, assim que deles tiver conhecimento, quando esta comunicação estiver sob sua responsabilidade, bem como todo incidente suscetível de agravar consideravelmente o risco coberto, como a mudança do ramo de atividade, do tipo de vínculo entre Estipulante e Segurados, e/ou da localização do risco, bem como quaisquer situações que possam, no futuro, resultar em sinistro, de acordo com o definido contratualmente, sob pena de perda do direito às Coberturas do Seguro, se restar provado que silenciou de má-fé;

e) dar ciência aos Segurados dos procedimentos e prazos estipulados para a liquidação de sinistros;

f) comunicar, de imediato, a SUSEP quaisquer procedimentos que considerar irregulares quanto ao Seguro contratado;

g) fornecer à SUSEP quaisquer informações solicitadas, dentro do prazo por ela estabelecido;

h) informar quando houver interesse na alteração de Capital.

i) O Estipulante não representa a Seguradora perante o grupo segurado, porém é o único responsável para com a mesma, pelo cumprimento de todas as obrigações contratuais.

j) É expressamente vedado ao Estipulante:

k) cobrar, dos Segurados, quaisquer valores relativos ao Seguro, além dos especificados pela Seguradora;

l) rescindir o Contrato sem anuência prévia e expressa de um número de Segurados que represente, no mínimo, três quartos do grupo segurado;

**m)** efetuar propaganda e promoção do Seguro sem prévia anuência da Seguradora, e sem respeitar a fidedignidade das informações quanto ao Seguro que será contratado; e vincular a contratação de Seguros a qualquer de seus produtos, ressalvada a hipótese em que tal contratação sirva de COBERTURA direta a estes produtos.

I.O não pagamento dos Prêmios à Seguradora, acarretará o cancelamento do Seguro, se o prazo for superior a 30 (trinta) dias, e sujeita o Estipulante às cominações legais.

II.O Estipulante comunicará à Seguradora todas as inclusões e exclusões de Segurados, as quais serão devidamente registradas pela Seguradora, bem como informará previamente todas as modificações na situação do Segurado que impliquem a alteração de seus capitais, Coberturas e Prêmios.

III.Quaisquer alterações e modificações nas cláusulas deste Contrato somente terão validade se ratificadas por escrito pela Seguradora e pelo Estipulante.

IV.Nos seguros contributários ou parcialmente contributários, caso o Estipulante não efetue o repasse dos prêmios à Seguradora, fica garantido o direito do Segurado ao seguro desde que o atraso no pagamento do prêmio não ultrapasse 30 (trinta) dias.

V.Obrigações da Seguradora:

- a) incluir no Contrato de Seguro todas as obrigações do Estipulante, de acordo com determinação da SUSEP;
- b) informar ao Segurado a situação de adimplência do Estipulante, sempre que lhe for solicitada;
- c) prestar ao Estipulante todas as informações necessárias ao perfeito acompanhamento do plano de Seguro.

## 22. REGULAÇÃO DO SINISTRO

**22.1.** Em caso de ocorrência de sinistro, o Segurado ou o(s) Beneficiário(s), conforme o caso, deverá(ão) apresentar à Seguradora, por intermédio do Estipulante, os documentos comprobatórios do sinistro e os documentos pessoais do Segurado e/ou Beneficiário, definidos para cada Cobertura nas Condições Especiais do Seguro.

**22.2.** A Indenização será paga sob a forma de pagamento único.

**22.3.** Os pagamentos relativos às Coberturas deste Seguro têm o prazo máximo limitado a 30 (trinta) dias, contados a partir da entrega de todos os documentos básicos e desde que o evento tenha cobertura securitária.

**22.4.** Caso o prazo máximo de 30 (trinta) dias para a liquidação do sinistro não seja obedecido, ressalvado o disposto no subitem anterior, implicará sobre o valor do Capital Segurado: Juros moratórios de 1% (um por cento) para cada mês **de atraso. (salvo se) o especificado no item 22.4.2**

**22.4.2.** Atualização Monetária, desde a data do sinistro até a data do efetivo pagamento da indenização, pela variação positiva do índice, apurada entre o último índice publicado antes da data de exigibilidade da obrigação pecuniária e aquele publicado imediatamente anterior à data de sua efetiva liquidação.

**22.5.** Faculta-se à Seguradora, no caso de dúvida fundada e justificável, a solicitação de outros documentos e/ou informação. Neste caso o prazo será suspenso, voltando a correr a partir do dia útil subsequente àquele em que forem completamente atendidas as exigências.

**22.6. No caso de divergências sobre a causa, natureza ou extensão de lesões, bem como a avaliação da incapacidade, a Seguradora deverá propor ao Segurado, por meio de correspondência escrita, dentro do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da data da contestação, a constituição de junta médica, que será constituída por 3 (três) membros, sendo um nomeado pela Seguradora, outro pelo Segurado e um terceiro, desempatador, escolhido pelos dois nomeados. Cada uma das partes pagará os honorários do médico que tiver designado; os do terceiro serão pagos, em partes iguais, pelo Segurado e pela Seguradora.**

**22.6.1.** O prazo para constituição da junta médica será de, no máximo, 15 (quinze) dias úteis a contar da data da indicação do membro nomeado pelo Segurado.

**22.7.** É vedado o condicionamento do pagamento da indenização à apresentação de documentos relacionados à tramitação e/ou conclusão de inquérito policial.

**22.8.** Eventuais encargos de tradução necessários à liquidação de sinistros ficarão totalmente a cargo da Seguradora.

**22.9.** Considera-se como data do evento, ou data de exigibilidade, para efeito de determinação do Capital Segurado, quando da liquidação dos sinistros:

a) a data do acidente;

**22.10.** para os valores devidos a título de devolução de prêmios, no caso de recusa da proposta pela Seguradora, a data de formalização da recusa.

## **22.11. Documentos que qualificam e habilitam o Beneficiário:**

**Se necessário documentos complementares serão solicitados**

**a) Quando há designação de Beneficiários, os mesmos deverão apresentar à Seguradora os seguintes documentos:**

- a) Certidão de Casamento ou Nascimento do Beneficiário (cópia autenticada);
- b) RG e/ou Certidão de Nascimento e CPF dos Beneficiários do Seguro (cópia autenticada) ou de seu representante legal;
- c) Comprovante de endereço do(s) Beneficiário(s) ou de seu representante legal (cópia autenticada ou original); o Comprovante de dependência no INSS/Imposto de Renda e Declaração Pública de Convivência Marital (original ou cópia autenticada);
- d) Termo de Tutela, para o(s) Beneficiário(s) órfão(s) menor(es) de 16 anos (original ou cópia autenticada). Deve ser enviado também RG, CPF e comprovante de residência do tutor;
- e) Termo de Curatela, somente para a Cobertura de Invalidez e no caso do Segurado encontrar-se totalmente incapaz para responder por seus atos civis (original ou cópia autenticada). Deve ser enviado também RG, CPF e comprovante de residência do curador; ☐ Autorização para crédito da indenização em conta corrente para cada Beneficiário (somente contas em nome do favorecido ou menor representado, com dados completos da conta corrente para crédito, CPF ou CNPJ).

**Quando não há designação nominal de Beneficiários, os mesmos deverão apresentar à Seguradora os seguintes documentos:**

- a) Certidão de Casamento ou Nascimento do Beneficiário (cópia autenticada);
- b) RG e/ou Certidão de Nascimento e CPF dos beneficiários do seguro (cópia autenticada) ou de seu representante legal;
- c) Comprovante de endereço do(s) Beneficiário(s) ou de seu representante legal (cópia autenticada ou original);
- d) Declaração de únicos herdeiros legais ou Certidão de Rol de Herdeiros Legais extraída dos autos do processo de inventário do segurado, quando não houver designação de Beneficiários estipulada em contrato;
- e) Comprovante de dependência no INSS/Imposto de Renda e Declaração Pública de Convivência Marital (original ou cópia autenticada); o Termo de Tutela, para o(s) Beneficiário(s) órfão(s) menor(es) de 16 anos (original ou cópia autenticada). Deve ser enviado também RG, CPF e comprovante de residência do tutor;
- f) Termo de Curatela, somente para as Coberturas de Invalidez e no caso do segurado encontrar-se totalmente incapaz para responder por seus atos civis (original ou cópia autenticada). Deve ser enviado também RG, CPF e comprovante de residência do curador;

- g) Autorização para crédito da indenização em conta corrente para cada Beneficiário (somente contas em nome do favorecido ou menor representado, com dados completos da conta corrente para crédito, CPF ou CNPJ);
- h) Cópia do comprovante bancário de cada beneficiário com os dados completos da conta corrente para crédito em nome do favorecido ou menor representado.

## **23. BENEFICIÁRIOS**

23.1 O(s) Beneficiário(s) do Seguro será(ao) aquele(s) designado(s) pelo Segurado em um documento hábil, podendo ser substituído(s), a qualquer tempo, mediante solicitação formal, preenchida e assinada pelo próprio segurado.

23.2 Na falta de indicação de Beneficiário(s), ou se por qualquer motivo não prevalecer a que for feita, o Capital Segurado será pago por metade ao cônjuge/companheiro(a) não separado judicialmente e o restante aos herdeiros do Segurado.

## **24. REGIME FINANCEIRO**

Considerando-se que o plano de Seguro em questão é estruturado em regime financeiro de repartição simples, não haverá concessão de resgate, salvamento ou devolução de quaisquer Prêmios pagos.

## **25. EXCEDENTE TÉCNICO**

**25.1.** O percentual (ou percentuais) de reversão de excedente técnico deverá constar na proposta de contratação, de adesão, e no contrato.

**25.2.** Poderá ser adotada cláusula de excedente técnico estabelecendo as condições de distribuição, ao estipulante e/ou aos segurados do grupo, dos resultados técnicos da apólice coletiva.

**25.3.** Consideram-se como receitas para fins de apuração dos resultados técnicos:

- a) Prêmios de competência correspondentes ao período de vigência da apólice, efetivamente pagos; e
- b) Estorno de sinistros computados em períodos anteriores e definitivamente não devidos.

**25.4. São despesas mínimas:**

- a) Comissões de corretagem pagas durante o período;
- b) Comissões de administração pagas durante o período;
- c) Valor total dos sinistros ocorridos em qualquer época e ainda não considerados até o fim do período de apuração, computando-se de uma só vez os sinistros com pagamento parcelado;
- d) Saldos negativos dos períodos anteriores, ainda não compensados; e
- e) Despesas efetivas de administração, acordadas com o estipulante.

**25.5. As receitas e despesas devem ser atualizadas monetariamente desde:**

- a) O respectivo pagamento, para prêmios e comissões;
- b) O aviso à seguradora, para os sinistros;
- c) A respectiva apuração, para os saldos negativos anteriores;
- d) As datas em que incorreram, para as despesas de administração; e
- e) A apuração do resultado técnico deve ser atualizada monetariamente desde o término do período de apuração determinado no contrato até a data da distribuição do excedente técnico, destinando-se aos segurados e/ou estipulante um percentual do resultado apurado, estabelecido no contrato.

A distribuição de excedentes técnicos deve ser realizada após o término do prazo previsto no contrato, depois de pagas todas as faturas do período e no prazo máximo de 60 (sessenta) dias a contar da última quitação, vedado qualquer adiantamento a título de resultados técnicos.

Nos seguros parcial ou totalmente contributivo, o excedente técnico a ser distribuído deve ser, respectivamente, proporcional ou integralmente destinado ao segurado.

Para os casos previstos acima, deverá ser incluído no certificado individual informação de que o segurado tem direito ao excedente técnico.



## **26. MATERIAL DE DIVULGAÇÃO**

As peças promocionais e de propaganda feitas por iniciativa do Estipulante e/ou Corretor de Seguro, deverão ser divulgadas com prévia autorização expressa e supervisão da Seguradora, respeitadas rigorosamente as Condições Gerais, as Condições Especiais e a Nota Técnica Atuarial submetidas à SUSEP.

## **27. SUB-ROGAÇÃO**

Nos Seguros de Pessoas a Seguradora não pode sub-rogar-se nos direitos e ações do Segurado ou do Beneficiário, contra o causador do sinistro.

## **28. RATIFICAÇÃO**

Ratificando o disposto no item 3 destas Condições Gerais, considerar-se-ão cobertos os riscos devidamente relacionados, em item específico, no Contrato da Apólice, que fazem parte integrante e inseparável da Apólice.

## **29. FORO**

Na eventualidade de qualquer medida judicial originária do Contrato de Seguro, o foro eleito para dirimir quaisquer dúvidas resultantes deste Contrato será o do domicílio do Segurado ou Beneficiário, conforme o caso.

Na hipótese de inexistência de relação de hipossuficiência entre as partes, será válida a eleição do foro diverso.

### **30. DISPOSIÇÕES GERAIS**

O registro deste plano na SUSEP não implica, por parte da Autarquia, incentivo ou recomendação à sua comercialização.

O Segurado poderá consultar a situação cadastral de seu corretor de Seguros, no site [www.susep.gov.br](http://www.susep.gov.br), por meio do número de seu registro na SUSEP, nome completo, CNPJ ou CPF.

Fica entendido e acordado que no presente Seguro, os tributos serão pagos por quem a lei vigente determinar.

## CONDIÇÃO DA COBERTURA BÁSICA MORTE ACIDENTAL DO MOTORISTA

### 1. Objetivo

1.1. Garantir o pagamento de uma indenização ao(s) Beneficiário(s), na ocorrência de **morte do Motorista Segurado em consequência de acidente coberto**, conforme definido no item 1 das Condições Gerais, sendo certo que a Cobertura respeitará o limite máximo determinado nas Condições Contratuais e dentro da vigência nos termos destas Condições Gerais, e desde que contratada pelo segurado.

1.2. **Está coberta a Morte decorrente exclusivamente de acidente pessoal coberto, e desde que o acidente ocorra enquanto o Segurado esteja na qualidade de motorista de um veículo discriminado na Apólice no momento do acidente.**

### 2. Capital Segurado

2.1. Para efeito de determinação do Capital Segurado na liquidação dos sinistros, será considerada como data do evento, a data do acidente.

### 3. Riscos Excluídos

3.1. Estão excluídos os riscos mencionados no item 5. das Condições Gerais.

### 4. Beneficiários

4.1. Os beneficiários estão discriminados no item 24. Beneficiários das Condições Gerais.

### 5. Ocorrência do Acidente

5.1. Ocorrendo um sinistro que possa acarretar a responsabilidade da Seguradora, deverá ser ela comunicada pelo Estipulante, beneficiário ou o representante legal do Motorista Segurado, tão logo se tenha conhecimento, por meio do formulário de "Aviso de Sinistro", em carta registrada, e-mail ou através do SAC da Seguradora à Seguradora ou a seu representante legal.

5.2. A comunicação, na forma deste item, não exonera o Segurado ou seu representante legal da obrigação de apresentar os seguintes documentos:

- a) Formulário do "Aviso de Sinistro", totalmente preenchido, sem rasuras;
- b) Boletim de Ocorrência Policial;
- c) Cópia da Carteira Nacional de Habilitação (CNH);

- d) CAT – Comunicado de Acidente de Trabalho (para o caso de acidente a trabalho);
- e) Cópia autenticada do Laudo Cadavérico do IML.
- f) Se necessário documentos complementares serão solicitados,

## **6. Provação do Acidente**

**6.1.** O Beneficiário, para recebimento do Capital Segurado Individual, deverá provar satisfatoriamente a ocorrência do acidente, bem como todas as circunstâncias a ele relacionadas, facultando à Seguradora quaisquer medidas tendentes à elucidação do sinistro.

**6.2.** **6.2. As despesas efetuadas com a comprovação do sinistro e documentos de habilitação correrão por conta do Beneficiário, salvo as diretamente realizadas pela Seguradora.**

**6.3.** **A Seguradora poderá também exigir a apresentação de documentos médicos, atestados de autoridades administrativas ou processos relacionados com o acidente, em caso de dúvida fundada e justificável.**

**6.4.** **As providências ou atos que a Seguradora praticar após o acidente, não implicam, por si só, no reconhecimento da obrigação de pagar o Capital Segurado.**

## **7. Acumulação de Indenizações**

**7.1.** As indenizações por Morte Acidental e por Invalidez Permanente Parcial por Acidente não se acumulam. Se depois de pagar a indenização por Invalidez Permanente Parcial por Acidente, verificar-se a Morte Acidental do Segurado, em consequência do mesmo acidente, a importância já paga por Invalidez Permanente deverá ser deduzida do valor do Capital Segurado Individual por Morte Acidental.

## **8. Ratificação**

**8.1.** Ratificam-se os termos das Condições Gerais que não contrariem as disposições desta cláusula e lhe sejam pertinentes.

## CONDIÇÃO DA COBERTURA BÁSICA MORTE ACIDENTAL DOS PASSAGEIROS

### 1. Objetivo

1.1. Garantir o pagamento de uma indenização ao(s) Beneficiário(s), na ocorrência de **morte do Passageiro Segurado em consequência de acidente coberto**, conforme definido no item 1 das Condições Gerais, sendo certo que a Cobertura respeitará o limite máximo determinado nas Condições Contratuais e dentro da vigência nos termos destas Condições Gerais, e desde que contratada pelo segurado.

1.2. **Está coberta a Morte decorrente exclusivamente de acidente pessoal coberto, e desde que o acidente ocorra enquanto o acidente ocorra com passageiro de um veículo discriminado na Apólice no momento do acidente.**

### 2. Capital Segurado

2.1. Para efeito de determinação do Capital Segurado na liquidação dos sinistros, será considerada como data do evento, a data do acidente.

### 3. Riscos Excluídos

3.1. **Estão excluídos os riscos mencionados no item 5. das Condições Gerais.**

### 4. Beneficiários

4.1. Beneficiários estão discriminados no item 24. Beneficiários das Condições Gerais.

### 5. Ocorrência do Acidente

5.1. Ocorrendo um sinistro que possa acarretar a responsabilidade da Seguradora, deverá ser ela comunicada pelo Estipulante, beneficiário ou o representante legal do Passageiro Segurado, tão logo se tenha conhecimento, por meio do formulário de "Aviso de Sinistro", em carta registrada, e-mail ou através do SAC da Seguradora à Seguradora ou a seu representante legal.

5.2. A comunicação, na forma deste item, não exonera o Segurado ou seu representante legal da obrigação de apresentar os seguintes documentos:

- a) Formulário do "Aviso de Sinistro", totalmente preenchido, sem rasuras;
- b) Boletim de Ocorrência Policial;
- d) CAT – Comunicado de Acidente de Trabalho (para o caso de acidente a trabalho);
- e) Cópia autenticada do Laudo Cadavérico do IML.



## **6. Provação do Acidente**

**6.1.** O Beneficiário, para recebimento do Capital Segurado Individual, deverá provar satisfatoriamente a ocorrência do acidente, bem como todas as circunstâncias a ele relacionadas, facultando à Seguradora quaisquer medidas tendentes à elucidação do sinistro.

**6.2.** As despesas efetuadas com a comprovação do sinistro e documentos de habilitação correrão por conta do Beneficiário, salvo as diretamente realizadas pela Seguradora.

**6.3.** A Seguradora poderá também exigir a apresentação de documentos médicos, atestados de autoridades administrativas ou processos relacionados com o acidente, em caso de dúvida fundada e justificável.

**6.4.** As providências ou atos que a Seguradora praticar após o acidente, não implicam, por si só, no reconhecimento da obrigação de pagar o Capital Segurado.

## **7. Acumulação de Indenizações**

**7.1.** As indenizações por Morte Acidental e por Invalidez Permanente Parcial por Acidente somente não se acumulam. Se depois de paga a indenização por Invalidez Permanente Parcial por Acidente, verificar-se a Morte Acidental do Segurado, em consequência do mesmo acidente, a importância já paga por Invalidez Permanente deverá ser deduzida do valor do Capital Segurado Individual por Morte Acidental.

## **8. Ratificação**

**8.1.** Ratificam-se os termos das Condições Gerais que não contrariem as disposições desta cláusula e lhe sejam pertinentes.

## CONDIÇÃO DA COBERTURA DE INVALIDEZ PERMANENTE TOTAL OU PARCIAL POR ACIDENTE

### 1. Objetivo

1.1. Garantir uma indenização ao **Motorista Segurado e passageiro, relativa à perda, à redução ou à impotência funcional definitiva, total ou parcial, de um membro ou órgão por lesão física, causada por acidente pessoal coberto**, sendo certo que a Cobertura respeitará o limite máximo determinado nas Condições Contratuais e dentro da vigência nos termos destas Condições Gerais, e desde que contratada pelo segurado.

1.2. **Está coberta a Invalidez Permanente Total ou Parcial decorrente exclusivamente de acidente pessoal coberto, e desde que o acidente ocorra enquanto o Segurado esteja na qualidade de motorista ou passageiro de um veículo discriminado na Apólice no momento do acidente.**

### 2. Capital Segurado

2.1. O Capital Segurado estará limitado a 200% (duzentos por cento) do Capital Segurado Individual definido para a Cobertura Básica de Morte Acidental do Motorista.

2.2. O percentual será definido, pelo Estipulante na Apólice.

2.3. O Capital Segurado relativo à Cobertura de Invalidez Permanente Total ou Parcial por Acidente do motorista será automaticamente reintegrado após cada acidente.

2.3.1 A reintegração não se dá para o mesmo acidente e não importa em cobrança de qualquer prêmio adicional, além do já estipulado para o montante do capital original.

### 3. Riscos Excluídos:

3.1. Estão excluídos os riscos mencionados no item 5. das Condições Gerais.

### 4. Beneficiários

4.1. O Beneficiário desta Cobertura será sempre o Motorista Segurado.

### 5. Tabela para Cálculo da Indenização

5.1. No caso da ocorrência do evento coberto, após conclusão do tratamento, ou esgotados os recursos terapêuticos disponíveis para recuperação, e constatada e avaliada a invalidez permanente quando da alta médica definitiva, a Seguradora deve pagar uma indenização, de acordo com os percentuais estabelecidos na tabela a seguir:

## TABELA PARA CÁLCULO INDENIZAÇÃO EM CASO DE INVALIDEZ PERMANENTE POR ACIDENTE

### Invalidez Permanente Total

| DISCRIMINAÇÃO                                                 | % sobre o Capital Segurado |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Perda total de visão de ambos os olhos                        | 100                        |
| Perda total do uso de ambos os membros superiores             | 100                        |
| Perda total do uso de ambos os membros inferiores             | 100                        |
| Perda total do uso de ambas as mãos                           | 100                        |
| Perda total do uso de um membro superior e um membro inferior | 100                        |
| Perda total do uso de uma das mãos e de um dos pés            | 100                        |
| Perda total do uso de ambos os pés                            | 100                        |
| Alienação mental total e incurável                            | 100                        |

### Invalidez Parcial – Diversas

| DISCRIMINAÇÃO                                                                 | % sobre o Capital Segurado |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Perda total da visão de um olho                                               | 30                         |
| Perda total da visão de um olho, quando o Segurado já não tiver a outra vista | 70                         |

|                                                                |    |
|----------------------------------------------------------------|----|
| Surdez total incurável de ambos os ouvidos                     | 40 |
| Surdez total incurável de um dos ouvidos                       | 20 |
| Mudez incurável                                                | 50 |
| Fratura não consolidada do maxilar inferior                    | 20 |
| Imobilidade do segmento cervical da coluna vertebral           | 20 |
| Imobilidade do segmento tóraco-lombo-sacro da coluna vertebral | 25 |

#### **Parcial – Membros Superiores**

| <b>DISCRIMINAÇÃO</b>                                      | <b>% sobre o Capital Segurado</b> |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Perda total de uso de um dos membros superiores           | 70                                |
| Perda total do uso de uma das mãos                        | 60                                |
| Fratura não consolidada de um dos úmeros                  | 50                                |
| Fratura não consolidada de um dos segmentos rádio-ulnares | 30                                |
| Anquilose total de um dos ombros                          | 25                                |
| Anquilose total de um dos cotovelos                       | 25                                |
| Anquilose total de um dos punhos                          | 20                                |

|                                                                                                                                    |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Perda total do uso de um dos polegares, inclusive o metacarpiano                                                                   | 25 |
| Perda total do uso de um dos polegares, exclusive o metacarpiano                                                                   | 18 |
| Perda total do uso da falange distal do polegar                                                                                    | 9  |
| Perda total do uso de um dos dedos indicadores                                                                                     | 15 |
| Perda total do uso de um dos dedos mínimos ou um dos dedos médios                                                                  | 12 |
| Perda total do uso de um dos dedos anulares                                                                                        | 9  |
| Perda total do uso de qualquer falange, excluídas as do polegar: indenização equivalente a<br><br>1/3 do valor do dedo respectivo. |    |

#### **Parcial – Membros Inferiores**

| <b>DISCRIMINAÇÃO</b>                                         | <b>% sobre o Capital Segurado</b> |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Perda total do uso de um dos membros inferiores              | 70                                |
| Perda total do uso de um dos pés                             | 50                                |
| Fratura não consolidada de um fêmur                          | 50                                |
| Fratura não consolidada de um dos segmentos tíbio-peroneiros | 25                                |
| Fratura não consolidada da rótula                            | 20                                |

|                                                                                                                                    |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Fratura não consolidada de um pé                                                                                                   | 20 |
| Anquilose total de um dos joelhos                                                                                                  | 20 |
| Anquilose total de um dos tornozelos                                                                                               | 20 |
| Anquilose total de um quadril                                                                                                      | 20 |
| Perda parcial de um dos pés, isto é, perda de todos os dedos e de uma parte do mesmo pé                                            | 25 |
| Amputação do 1º (primeiro) dedo                                                                                                    | 10 |
| Amputação de qualquer outro dedo                                                                                                   | 3  |
| Perda total do uso de uma falange do 1º dedo, indenização equivalente 1/2, e dos demais dedos, equivalente a 1/3 do receptivo dedo |    |
| Encurtamento de um dos membros inferiores                                                                                          |    |
| - de 5 (cinco) centímetros ou mais                                                                                                 | 15 |
| - de 4 (quatro) centímetros                                                                                                        | 10 |
| - de 3 (três) centímetros                                                                                                          | 6  |
| Menos de 3 (três) centímetros: sem indenização.                                                                                    |    |

**5.1.1** No caso em que as funções do membro ou órgão lesado não fiquem completamente abolidas, a indenização por perda parcial é calculada pela aplicação, à percentagem prevista no plano para sua perda total, do grau de redução funcional apresentado. Na falta de indicação exata deste grau de redução funcional apresentado, e sendo o referido grau classificado apenas como máximo, médio ou mínimo, a indenização será calculada, na base das percentagens de 75% (setenta e cinco por cento), 50% (cinquenta por cento) e 25% (vinte e cinco por cento), respectivamente. Nos casos em que a invalidez não foi especificada no plano, a indenização é estabelecida tomando-se por base a redução permanente da capacidade física do Segurado, independentemente de sua profissão.

**5.2** Quando do mesmo acidente resultar invalidez de mais de um membro ou órgão, a indenização deve ser calculada somando-se as percentagens respectivas, cujo total não pode exceder a 100% (cem por cento) do valor contratado como Capital Segurado individual.

**5.3** Havendo duas ou mais lesões em um mesmo membro ou órgão, a soma das percentagens correspondentes não pode exceder à da indenização prevista para sua perda total.

**5.4** Para efeito de indenização, a perda ou maior redução funcional de um membro ou órgão já defeituoso antes do acidente, deve ser deduzida do grau de invalidez definitiva.

## **6. Acumulação de Indenização**

**6.1.** As indenizações por Invalidez Permanente Total ou Parcial por Acidente e Morte Acidental não se acumulam. Se depois de pagar a indenização por Invalidez Permanente Total ou Parcial por Acidente, verificar se a morte acidental do Segurado, em consequência do mesmo acidente, a importância já paga por Invalidez Permanente Total ou Parcial por Acidente deve ser deduzida dos valores dos Capitais Segurados por Morte Acidental, se contratada estas Coberturas.

## **7. Ocorrência do Acidente**

**7.1.** Ocorrendo um sinistro que possa acarretar a responsabilidade da Seguradora, deverá ser ela comunicada pelo Estipulante, segurado ou seu representante legal, tão logo se tenha conhecimento, por meio do formulário de "Aviso de Sinistro", em carta registrada, e-mail ou através do SAC da Seguradora à Seguradora ou a seu representante legal.

**7.2.** A comunicação, na forma deste item, não exonera o Segurado da obrigação de apresentar os seguintes documentos:

- i Formulário do "Aviso de Sinistro", totalmente preenchido, sem rasuras;
- ii Relatórios médicos; o Comprovante de Residência do Segurado (cópia autenticada);
- iii Cópia do Termo ou da carta de concessão da Aposentadoria do INSS, se for o caso;
- iv Cópia de exames e radiografias com laudos que comprovam a Invalidez do Segurado;
- v Se necessário documentos complementares serão solicitados.

**7.3** O Segurado acidentado deverá recorrer imediatamente, à sua custa, a serviços de médicos legalmente habilitados, submetendo-se ao tratamento exigido para uma cura completa.

**7.4** O Beneficiário será sempre o próprio Segurado, podendo a quitação ser dada por seu representante legal no caso de sua impossibilidade. Na eventualidade do Segurado falecer antes do recebimento da indenização, o pagamento correspondente será feito em conformidade com legislação aplicável à herança.

## **8. Provação do Acidente**

**8.1.** O Segurado, ou seu representante, para recebimento do pagamento do Capital Segurado Individual para esta Cobertura, deverá provar a ocorrência do acidente por meio de uma declaração médica, bem como todas as circunstâncias com ele relacionadas, facultando à Seguradora quaisquer medidas tendentes à elucidação do sinistro.

**8.2.** A Aposentadoria por Invalidez concedida por Instituições Oficiais de Previdência, ou assemelhadas, não caracteriza por si só o estado de Invalidez Permanente, para fins de doença ou acidente.

**8.3.** As despesas efetuadas com a comprovação do sinistro e documentos de habilitação correrão por conta do Segurado, salvo as diretamente realizadas pela Seguradora.

**8.4.** A Seguradora poderá também exigir a apresentação de documentos médicos, atestados de autoridades administrativas ou processos relacionados com o acidente, em caso de dúvida fundada e justificável.

**8.5.** As providências ou atos que a Seguradora praticar após o acidente, não implicam, por si só, o reconhecimento da obrigação de pagar o Capital Segurado Individual.

## **9. Junta Médica**

**9.1.** No caso de divergência sobre a causa, natureza ou extensão de lesão bem como a avaliação da incapacidade relacionada ao Segurado, a Seguradora deverá propor ao Segurado, por meio de correspondência escrita, dentro do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da data da contestação, a constituição de junta médica.

**9.2.** A junta médica será constituída por 3 (três) membros, sendo um nomeado pela Seguradora, outro pelo Segurado e um terceiro, desempatador, escolhido pelos dois nomeados. Cada uma das partes pagará os honorários do médico que tiver designado; os do terceiro serão pagos, em partes iguais, pelo Segurado e pela Seguradora.

**9.3.** O prazo para constituição da junta médica será de, no máximo, 15 (quinze) dias a contar da data da indicação do membro nomeado pelo Segurado.

## **10. Ratificação**

**10.1.** Ratificam-se os termos das Condições Gerais que não contrariem as disposições desta cláusula e lhe sejam pertinentes.